

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		14/05/2025	
Date d'affichage de la convocation :		14/05/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 20 MAI 2025	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		31	
Pour :		31	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludvine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philippes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ		
Absents non excusés	Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Marc ZARCONE		

AFFAIRE N°09 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Convention de servitudes et de mise à disposition entre la Commune et ENEDIS pour la restructuration et la mise aux normes du réseau haute tension : Parcelles AH 133 et AH 157 au lieu-dit Les Bruixes.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que la société ENEDIS poursuit son projet de restructuration et de mise aux normes du réseau haute tension afin d'améliorer la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique.

Ainsi, la société ENEDIS a besoin d'établir une nouvelle convention permettant le passage d'une canalisation de 20 000 volts en encorbellement sur le pont du chemin du Mas Alart franchissant la Fosseille, sur la parcelle communautaire AH133. L'ouvrage d'art étant en gestion par la Commune, voici donc les principaux droits consentis à la société ENEDIS :

- Établir à demeure dans une bande d'un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 10 mètres ainsi que ses accessoires ;
- Établir si besoin des bornes de repérage ;
- Sans coffret ;
- Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui si trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc.) ;

Il est également nécessaire pour ENEDIS, de prévoir une convention de mise à disposition sur la parcelle AH157 lieu-dit Les Bruixes, pour l'installation d'une armoire de coupure d'une surface de 15 m². Lors du Conseil Municipal du 1er avril dernier, l'installation d'une armoire de coupure était prévue sur la parcelle AH127 lieu-dit Les Bruixes, mais pour rationaliser les équipements, ENEDIS propose de ne plus installer cette armoire sur la parcelle AH127 mais sur la parcelle AH157. Ce conventionnement prévoit entre autres :

- Un droit de passage pour faire passer toutes les canalisations électriques et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour assurer l'alimentation de l'armoire électrique et l'alimentation publique d'électricité ; pour utiliser les ouvrages désignés ; pour assurer l'exploitation desdits ouvrages en effectuant les élagages ou abattages de branches ou d'arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
- Un droit d'accès du propriétaire à l'entreprise en permanence pour que cette dernière puisse assurer les opérations d'installation, de surveillance, d'entretien, de réparation, de remplacement et de rénovation des ouvrages, et de laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du matériel ; le propriétaire sera préalablement averti des interventions sauf en cas d'urgence ; le propriétaire s'engage à garantir un libre accès du chemin convenu ; la société ENEDIS veille à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant ses interventions au titre de la convention ;

Il rappelle que la Commune conserve l'entretien des voiries communales.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les conventions de servitudes et de mise à disposition entre la Commune et ENEDIS pour la restructuration et la mise aux normes du réseau haute tension : Parcelles AH 133 et AH 157 au lieu-dit Les Bruixes., telles que présentées ci-dessus.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer les conventions ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier, et d'authentifier les conventions par des actes notariés.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Marc ZARCONE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 26 mai 2025